山西省实施《中华人民共和国中小企业促进法》办法

（2006年11月30日山西省第十届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过）

第一章　总　则

第一条　为了实施《中华人民共和国中小企业促进法》，结合本省实际，制定本办法。

第二条　省人民政府制定本省促进中小企业发展的政策，对中小企业的发展进行统筹规划。

设区的市、县（市、区）人民政府应当把发展中小企业纳入国民经济和社会发展规划，并制定促进本地区中小企业发展的具体措施。

第三条　县级以上人民政府负责中小企业工作的部门组织实施国家和省制定的中小企业法律、法规、政策和规划，对本行政区域内的中小企业工作进行综合协调、指导和服务。

县级以上人民政府其他有关部门在各自职责范围内，对本行政区域内的中小企业进行指导和服务。

第二章　资金支持

第四条　省人民政府应当在省财政预算中安排中小企业服务体系建设专项资金，并视财力增长逐步增加。

设区的市、县（市、区）人民政府应当根据本地实际，在财政预算中安排中小企业服务体系建设专项资金。

中小企业服务体系建设专项资金用于支持中小企业公共服务体系建设。

第五条　省人民政府设立中小企业发展资金。

设区的市、县（市、区）人民政府根据本地实际，设立中小企业发展资金。

中小企业发展资金主要用于下列扶持中小企业的事项：

（一）创业辅导和服务；

（二）建立中小企业信用担保体系；

（三）技术创新；

（四）清洁生产；

（五）专业化生产以及与大企业的协作配套；

（六）开拓国际市场；

（七）其他事项。

中小企业发展资金应当专款专用，加强监督。

第六条　鼓励各类金融机构开发适应中小企业发展的金融产品，增加对中小企业的信贷支持。

第七条　引导和支持中小企业依法通过股权融资、项目融资、债券融资、租赁融资、境内外上市等途径融资。

第八条　省人民政府应当建立和完善中小企

业信用信息征集与评价体系，提供中小企业信用信息查询服务。

第九条 县级以上人民政府应当落实国家和省有关信用担保的扶持政策，采取政府为主、社会为辅、多元募集、滚动发展的形式筹集担保资金，组织和推进中小企业信用担保体系的建设；支持中小企业开展互助性融资担保，为中小企业融资创造条件。

第三章 创业扶持

第十条 县级以上人民政府应当加大创办中小企业的扶持力度，鼓励自主创业。有关部门应当为创办中小企业的人员，提供政策、信息、技术、资金等咨询和服务。

第十一条 县级以上人民政府应当在城乡建设规划中合理安排必要的场地和设施，为创办中小企业的人员提供生产、经营场所。

第十二条 经济技术开发区、高新技术开发区、工业园区应当提供优质服务，创造良好的创业环境，吸引中小企业进入园区，形成分工配套、各具特色的产业集群。

第十三条 高等院校毕业生到中小企业就业的，取消落户限制。需要办理人事、劳动关系代理手续的，当地人事、劳动保障部门及所属有关机构应当提供代理服务。符合评定职称规定条件的，由所在地人才交流中心或者相关机构负责申报。

第十四条 对下列中小企业依照国家有关规定，在一定期限内减征、免征所得税：

（一）失业人员创办的；

（二）当年吸纳失业人员达到国家规定比例的；

（三）安置残疾人员达到国家规定比例的；

（四）符合国家支持和鼓励发展政策的高新技术的；

（五）在贫困地区创办的；

（六）其他符合税收减免政策规定的。

第四章 技术创新

第十五条 县级以上人民政府有关部门用于技术进步的专项资金，应当对中小企业技术创新予以支持。

经有关部门认定的中小企业技术创新项目以及为大企业产品配套的技术改造项目，可以享受国家和省规定的扶持政策。

第十六条 鼓励和支持有条件的地方和企业建立区域性、行业性技术研发中心和公共技术服务平台，为中小企业技术进步提供服务。

鼓励和支持各类园区建立中小企业技术创新基地和科技企业孵化基地，促进科技成果转化，实现中小企业技术、产品升级。

第十七条 中小企业在科技成果引进、转化以及生产过程中，技术开发费用按照实际发生额计入管理费用。

中小企业支付给从事技术开发和服务的科技人员的报酬，可以列入技术开发费用。

第十八条 县级以上人民政府应当对在技术创新、争创名牌等方面取得显著成绩的中小企业给予表彰和奖励。

第五章 市场开拓

第十九条 县级以上人民政府及其有关部门应当鼓励和支持中小企业开展质量管理体系、环境

管理体系等认证，鼓励和支持中小企业制定或者参与制定技术标准，提高产品质量，为中小企业开拓市场创造条件。

第二十条 支持有条件的中小企业扩大出口业务，开拓国外市场，参与国际竞争。

支持中小企业运用世界贸易组织规则所允许的贸易救济措施，维护企业合法权益。

第二十一条 中小企业开拓国外市场的，商务、科技等有关部门应当给予营销和技术指导等服务。

第六章 社会服务

第二十二条 各级人民政府应当建立并逐步完善中小企业服务体系，为中小企业的创办和发展提供服务。

受政府资助的中小企业服务机构向中小企业提供服务时，应当减收或者免收有关费用。

第二十三条 县级以上人民政府应当支持中小企业加强职工培训，鼓励大中专学校、各类培训机构对中小企业职工进行法律法规、经营管理、职业技能等方面的培训，促进中小企业职业经理人市场的发展，提高中小企业职工素质和经营管理水平。

中小企业可以按照国家有关规定提取职工教育培训经费，在企业所得税税前扣除。

第二十四条 县级以上人民政府统计部门和负责中小企业工作的部门应当做好中小企业统计分析预测工作，为中小企业发展提供服务。

县级以上人民政府有关部门应当根据国家和省发展产业指导目录，建立中小企业项目库，为中小企业投资融资提供服务。

第二十五条 鼓励和支持行业协会吸收中小企业入会，维护中小企业合法权益，规范中小企业经营行为，反映中小企业的建议和要求，组织中小企业开展国内外经济和技术的合作与交流。

第七章 权益保护与义务

第二十六条 中小企业享有法律、法规规定的权利，任何单位和个人不得侵犯中小企业的合法权益。

第二十七条 中小企业应当履行法律、法规规定的义务，加强安全生产管理和资源环境保护，依法同职工签订劳动合同，按时足额支付职工工资，依法为职工办理社会保险，不得侵害职工合法权益，不得损害社会公共利益。

中小企业经营者应当遵守职业道德，诚实守信，依法经营管理，增强自我约束和自我发展能力。

第二十八条 对不符合国家产业政策和技术落后、质量低劣、污染环境、浪费资源以及不符合安全生产条件的中小企业，应当限期改造或者依法予以关闭。

第二十九条 有关行政管理部门及其工作人员有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分；给中小企业造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）拒绝履行法定职责或者未在规定时限内办理有关事项，给中小企业造成损失的；

（二）违反有关规定对中小企业进行检查的；

（三）强制或者变相强制中小企业接受指定产品或者服务的；

（四）违法对中小企业摊派或者收费的；

（五）违法对中小企业罚款的；

（六）侵占、毁损或者非法查封、扣押、冻结、没收中小企业合法财产的；

（七）侵犯中小企业合法权益的其他行为。

第八章　附　则

第三十条　本办法自2007年3月1日起施行。

山西省人大法制委员会关于《山西省实施〈中华人民共和国中小企业促进法〉办法（草案）》审议结果的报告

——2006年11月27日在山西省第十届人民代表大会常务委员会第二十七次会议上

山西省人大常委会委员
法制委员会副主任委员　李　鹏

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2006年8月1日，省十届人大常委会第二十五次会议初步审议了《山西省实施〈中华人民共和国中小企业促进法〉办法（草案）》。会后，法制委员会会同有关部门，根据常委会组成人员的审议意见和有关方面提出的意见，对草案逐条逐字进行了认真的研究和修改，拟出草案修改稿，发至省人大常委会组成人员、省直有关部门和各市人大，广泛征求意见。为慎重起见，法制委员会就有关问题，向全国人大常委会法工委进行了请示和咨询。为进一步了解情况，张铭副主任带领法制委员会和有关部门的同志到临汾、晋中、阳泉等地进行了调查研究，广泛听取基层部门和中小企业的意见。同时，还到天津等省市进行了学习取经。在此基础上，法制委员会对草案反复进行了研究和修改。10月31日，法制委员会召开全体会议对草案修改稿进行了审议。法制委员会认为，草案经过多次修改，条文数量由原来的47条减少到现在的30条，条文内容具有了一定的针对性和可操作性，表述更加规范、精练和准确，已趋于成熟。11月13日，省人大常委会主任会议对草案修改稿进行了研究，决定提请本次常委会会议审议。现将草案的修改情况及审议结果报告如下：

一、关于中小企业管理部门

原草案第四条规定，“县级以上人民政府中小企业管理部门负责组织实施国家和省制定的中小企业法律、法规、政策和规划，对本行政区域中小企